

১. এস এ খতিয়ানের চূড়ান্ততা (ROR): রেকর্ড রুম বনাম অন্য সব নথি

- **আইনগত মূলনীতি:** ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়নের ক্ষেত্রে **State Acquisition (EBST) Act, 1950** এর অধীনে প্রস্তুতকৃত **S.A. (State Acquisition) Record-of-Rights** হলো চূড়ান্ত প্রমাণ (**conclusive evidence**)। এই রেকর্ডের বিরুদ্ধে কোনো দাবি প্রমাণ করতে হলে তা অবশ্যই যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার (যেমন দেওয়ানি মামলা) মাধ্যমে সংশোধন করতে হবে।
- **আপ্তমেন্ট:** রেকর্ড রুম থেকে বাদি এস এ ২৩৮ নং খতিয়ানের ইনফরমেশন স্লিপ ও ১নং বিবাদি সার্টিফাইড কপি উত্তোলন করে জমা দিয়েছেন আদালতে, তাতে শুধুমাত্র **আব্দুল আলীর নামই একক মালিক** হিসেবে উল্লেখ আছে এবং সেখানে কোনো সংশোধন/সংযোজন হওয়ার চিহ্ন নেই।
- **২-৮ নং বিবাদীপক্ষের দুর্বলতা:**
 - তারা এসিল্যান্ড অফিসের একটি ভলিউম কপি তলব করে দেখিয়েছে, যেখানে ভিন্ন কালিতে **সোনাবানুর নাম** যুক্ত করা হয়েছে। এই ভলিউমটি **S.A. Record-of-Rights** নয়, বরং একটি প্রশাসনিক নথি। এসিল্যান্ড অফিসের নথি রেকর্ড রুমের **মূল রেকর্ডের বিপরীতে কোনো আইনগত প্রমাণ** নয়।
 - তাদের দাবি অনুযায়ী, যদি কথিত **১১৮১/১৯৬৯ মোকদমা** এর মাধ্যমে রেকর্ডটি সংশোধন হয়ে থাকে, তবে সেই সংশোধনীটি **রেকর্ড রুমের মূল খতিয়ানে** প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যিক ছিল, যা হয়নি। কেননা এটি অত্র মৌজার সর্বশেষ সার্ভে খতিয়ান(ROR) এসিল্যান্ড অফিসের নামজারি খতিয়ান নয়।
 - দাগ ১২৫৯ এর মোট আয়তন ৪.৭৭ একর, যার মধ্যে রেকর্ড রুমে ২৩৮ নং খতিয়ানে আব্দুল আলীর নামে ৩.৪০ একর এবং ইজা১নংখং নং খতিয়ানে গভঃ একোয়ার্ড ঢাকা নবাব স্টেট পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ পক্ষে কালেক্টার ময়মনসিংহ নামে ১.৩৭ একর রেকর্ড রয়েছে (মোট ৪.৭৭ একর)। খতিয়ানদ্বয়ের একে অপরের সাথে দ্বন্দ্ব নেই। উল্লেখ্য যে আব্দুল আলীর খতিয়ানও একই ঢাকা নবাব স্টেট এর প্রজা চেকের মাধ্যমে হয়েছে।
 - ২-৮ নং বিবাদীপক্ষের দাবি ও এসিল্যান্ড এর ভলিউম অনুযায়ী ৩.৪৯ একর - যা গাণিতিকভাবে সঠিক নয় এবং রেকর্ডের সাথে মেলে না।
 - তাতে আব্দুল আলীর সাথে একক সোনাভানু যুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের দাবীানুযায়ী আরও ওয়ারিশ বেলুয়া খাতুন (দলীল নিয়েছে) তার নামও যুক্ত নেই সত্যিকার মোকদমার মাধ্যমে যুক্ত করা হলে তারা বাদ পরার কথা নয়। এতে প্রতিয়মান হয় যে তাদের তাদের পক্ষের পত্তননামা অনুসরণ করে পরিমান বসানো এটি স্থানীয় কর্মকর্তাদের অনিয়ম বা জালিয়াতির ইঙ্গিতবাহী।

২. মোকদমা ১১৮১/১৯৬৯: একটি প্রমাণহীন এবং অসত্য দাবি

- **আপ্তমেন্ট:** ২-৮ নং বিবাদীপক্ষ এই মামলার কথা কেবল মৌখিকভাবে দাবি করেছে। তারা আদালতের রায়/ডিক্রি বা মামলার কোনো কপি দাখিল করতে পারেনি। কোনো আইনি দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ দাখিল করা বাধ্যতামূলক।
- **২-৮ নং বিবাদীপক্ষের দুর্বলতা:**
 - আদালতের মহাফেজখানায় যাচাই করে দেখা গেছে, এই নং মামলার তথ্য নেই এই সুযোগে ২-৮ নং বিবাদীরা একটি ভিত্তিহীন গল্প তৈরি করেছে।
 - আইনগতভাবে, যদি তারা সত্যিই মামলায় জিততো, তাহলে সেই রায় বা ডিক্রিই হতো তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। তারা এটি দাখিল না করে অন্য প্রশাসনিক নথি (এসিল্যান্ড ভলিউম) দেখাচ্ছে, যা প্রমাণ করে তাদের দাবি মিথ্যা ও বানোয়াট।

৩.২-৮ নং বিবাদীগনের বেলুয়া খাতুনের ১৯৭৫ সালের দলিল: জালিয়াতির সন্দেহ

- **আইনগত মূলনীতি: Transfer of Property Act, 1882** এর ধারা ৭ অনুযায়ী, শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে যার আইনগতভাবে তা করার ক্ষমতা আছে। যিনি সম্পত্তির মালিক নন, তার দেওয়া দলিল আইনত বাতিলযোগ্য (voidable)।
- **আপ্তমেন্ট:**
 - বেলুয়া খাতুনের নাম এস এ ২৩৮ খতিয়ানে (রেকর্ড রুম বা এসিল্যান্ড অফিস, কোথাও) নেই এমনকি দলিলে উল্লেখিত আরও ভিন্ন দুটি খতিয়ান ৬৮২ ও ৬৮৭ খতিয়ানেও বেলুয়া খাতুন নেই। সুতরাং, তিনি কীভাবে এই খতিয়ান থেকে সম্পত্তি বিক্রি করলেন? এই দলিলটি একটি **নন-টাইটেল হোল্ডার** (যার মালিকানা নেই) কর্তৃক সম্পাদিত দলিল।
 - দলিলে বেলুয়া খাতুনের স্বামীর নাম “সোবান” লেখা আছে, যা তাদের দাবি করা স্বামী **আব্দুল কদুস** বা **আব্দুল হামিদের** নামের সাথে মেলে না। এটি দাতা ও গ্রহীতার পরিচয়ে বড় ধরনের অসঙ্গতি।
 - সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাদের দাখিলকৃত এসিল্যান্ড ভলিউমে ২৩৮ খতিয়ানের শুধুমাত্র একটি দাগ (১২৫৯) থাকলেও, এই দলিলে ৬টি দাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, ২-৮ নং বিবাদীপক্ষ প্রথম থেকেই ৬টি দাগ নিজেদের দখলে নিতে চেয়েছিল এবং পরিকল্পিতভাবে জালিয়াতি করেছে।
 - তাদের আরজি ও আলহাজ উদ্দিনের জবানে ২৩৮ এ একটি দাগ দাবিটি তাদেরই জমা দেয়া দলিল দ্বারা কনফ্লিক্ট করা হয়।

৪. বিবাদির ৯১ নং খতিয়ান: একটি পরিকল্পিত ও মনগড়া গল্প

- **আইনগত মূলনীতি:** যে কোনো দাবি বা প্রমাণের জন্য **ডকুমেন্টারি এভিডেন্স** এর মূল কপি (original) বা তার সার্টিফাইড কপি (certified copy) উপস্থাপন করা বাধ্যতামূলক।
- **আপ্তমেন্ট:**
 - আমরা প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে রেকর্ড রুমে ৯১ নং খতিয়ানের কোনো পাতা নেই। তাহলে তারা কীভাবে সত্যায়িত কপি পেলো, তা একটি বড় প্রশ্ন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, এটি একটি জাল কপি।
 - তাদের দাখিলকৃত কপিতে একই দাগ (১২৫২) দুইবার ভিন্ন পরিমাণে উল্লেখ করা আছে, যা কোনো খতিয়ানের স্বাভাবিক রীতি নয়। এটি প্রমাণ করে যে, তারা কোনো একটি পুরোনো নথির সাথে অন্য দাগগুলো ম্যানিপুলেট করে যুক্ত করেছে।
 - তারা ৯১ নং খতিয়ানের কথা এনে এই মামলার পরিসরকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্তৃত করার চেষ্টা করছে ও এই খতিয়ানের বাকি দাগগুলো নিজেদের বলে দাবি করার জন্য। কিন্তু তাদের এই দাবিটি আইনত দুর্বল কারণ: ক. বাদিগণ এই মামলাটি শুধু ২৩৮ নং খতিয়ান নিয়ে করেছে, ৯১ নং নয়। খ. যার তারা কেন, কিভাবে/কি মূলে এই ৯১ নং খতিয়ানের মালিক তা বলেনি ও প্রমাণ করেনি।
- **কৌশল:** রেকর্ড রুমে ৯১ নং খতিয়ানের অনুপস্থিতি এবং তবে তারা কিভাবে সার্টিফাইড কপি দাখিল করেছে, তাহলে সেটিকে চ্যালেঞ্জ করা উচিত ও কপি উত্তোলনের সামসময়িক কালে তাতে স্বাক্ষর প্রদানকারী কর্মকর্তাগণ কর্মরত আদৌ ছিলেন কিনা, তাদের স্বাক্ষর জাল কিনা আদালতে জোরালোভাবে তুলে ধরুন।

৫. পত্তন প্রথা: সোনাবানুর উত্তরাধিকারের আইনগত ভিত্তি নেই

- **আইনগত মূলনীতি:** মুসলিম উত্তরাধিকার বনাম জমিদারি প্রশাসন দুটি আলাদা নীতি যদিও মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কন্যা সম্পত্তির অংশ পান, কিন্তু **জমিদারি পত্তন প্রথা** এবং **রাজস্ব সংক্রান্ত আইন** মুসলিম উত্তরাধিকার আইনকে সবসময় অনুসরণ করে না।
- **আর্গুমেন্ট:**
 - ১ নং বিবাদীর দাখিলকৃত প্রজা চেক ও বাদীগণের দাখিলকৃত ১৯৫৭ সালের সাবকবলা দলিল প্রমাণ করে, **আব্দুল আলী** জমির একক পত্তন গ্রহীতা ছিলেন।
 - **জমিদারি প্রথা** অনুযায়ী, পত্তন মূলত রাজস্ব আদায় কেন্দ্রিক একটি প্রশাসনিক বন্দোবস্ত। এই প্রথা অনুযায়ী, লিজ তথা পত্তনের উত্তরাধিকার সাধারণত **পুরুষদের** মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জমিদাররা সাধারণত রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার জন্য পত্তন দিতেন পুরুষ উত্তরাধিকারীদের, কারণ নারীরা বিবাহসূত্রে দূরে চলে যেতে পারতেন, যা রাজস্ব আদায়ে ঝুঁকি তৈরি করতো। তাই, আব্দুল করিমের মৃত্যুর পর তার ছেলে আব্দুল আলীই এককভাবে জমির পত্তন পেয়েছিলেন।
 - ~~কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত (ILR 41 Cal 822) এবং অন্যান্য মামলা থেকে এটা স্পষ্ট যে, রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে পুরুষ উত্তরাধিকারীই প্রাধান্য পেতেন। সুতরাং, সোনাবানু (যিনি কন্যা) এই পত্তনের আইনত উত্তরাধিকারী হতে পারেন না।~~
- **এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত:**

পত্তন গ্রহীতা নির্ধারণের প্রশ্ন

আমাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে পত্তন গ্রহীতা ছিলেন আব্দুল আলী। ২-৮ নং বিবাদীপক্ষ বলছে পত্তন গ্রহীতা ছিলেন আব্দুল করিম। কিন্তু যে-ভাবেই ধরি, কন্যা সোনাবানু কখনোই অংশীদার হওয়ার যোগ্য নন।

জমিদারি/পত্তন প্রথার স্বরূপ

জমিদার/নবাব/ব্রিটিশ সরকার খাজনা আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট প্রজাকে পত্তন (lease/settlement) প্রদান করতেন। পত্তন গ্রহীতা ছিলেন আসল দায়ী ব্যক্তি, যিনি সরকারের কাছে রাজস্ব পরিশোধ করতেন।

সূত্র: Bengal Permanent Settlement Regulation I of 1793 (Cornwallis Code)।

পত্তন গ্রহীতার মৃত্যুর পর রাজস্ব দায়ভার সাধারণত কেবল পুরুষ উত্তরাধিকারীর উপর পড়ত।

ধারা ছিল → জ্যেষ্ঠ পুত্র → অনুপস্থিত হলে অন্যান্য পুত্র → ভাই বা পুরুষ আত্মীয়। কন্যা বা স্ত্রীকে তেমন একটা স্বীকৃতি দেওয়া হতো না।

সূত্র: M.P. Jain, Outlines of Indian Legal & Constitutional History
William Hunter, Annals of Rural Bengal

মুসলিম উত্তরাধিকার বনাম জমিদারি প্রশাসন

ইসলামে কন্যা উত্তরাধিকার পায় বটে, তবে পত্তন ছিল প্রশাসনিক রাজস্ব বন্দোবস্ত, ধর্মীয় নয়। ব্রিটিশ ও নবাবি আমলে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে Regulation law প্রাধান্য পেত, শরীয়ত নয়। তাই নারীরা পত্তন উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি পেতেন না।

সূত্র: R.C. Majumdar, History of Bengal, Vol. II।

এস এ (State Acquisition) আইন ১৯৫০

জমিদারি উচ্ছেদের পর ভূমি প্রজা/পত্তন গ্রহীতাদের নামে লিপিবদ্ধ হয়। তাই আসল পত্তন গ্রহীতা (আব্দুল আলী বা আব্দুল করিম) ও তার বৈধ উত্তরাধিকারীর নামই এস এ খতিয়ানে থাকা উচিত।

নারীর নাম এখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আইনগত ভিত্তি নেই। সুতরাং এ প্রেক্ষিতেও আব্দুল আলীর নামে এস এ হওয়া সঠিক।

কেননা তারাই বলেছে আঃ করিম মরণের পরে তাদের বলা কথিত পুত্র আঃ হামিদ ও আঃ কদুস মরণে উত্তরাধিকার থাকেন আব্দুল আলী, সোনাবান, বেলুয়া খাতুন ও কমলা। এ প্রেক্ষিতে পত্তনের বৈধ অধিকার আব্দুল আলীই পাবে।

সুতরাং বলা যায় এস এ প্রস্তুতকালে আব্দুল আলীর একক নামে হওয়ায় আইনত।

৬.বাদীগনের পক্ষ থেকে দাখিলকৃত নথিগুলোর শক্তি

- প্রজা চেক (১৩৫৭ সন):** এটি জমিদার প্রথা বিলুপ্তির আগে ঢাকা নবাব স্টেট কর্তৃক প্রদত্ত একটি অফিসিয়াল নথি। এটি প্রমাণ করে যে, আব্দুল আলী ১৩৫৭ সনে এই জমির প্রজা ছিলেন এবং তিনিই খাজনা পরিশোধ করতেন। খাজনা দাখিলও জমা আছে।
- রহিম উদ্দিন চৌধুরীর দলিল (১৯৫৭):** এটি জমির একটি নিবন্ধিত দলিল, যা প্রমাণ করে ৩ নং দাগের জমির একক মালিক ছিলেন আব্দুল আলী।
- এস এ খতিয়ান (রেকর্ড রুমের কপি):** এটি সর্বজনীনভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ, যা এককভাবে আব্দুল আলীর মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে।
- কৌশল:** দাখিল করা এই তিনটি নথিই ২-৮ নং বিবাদীপক্ষের দাবির বিপরীত এবং একে অপরের পরিপূরক। এই সবগুলো নথিই প্রমাণ করে, আব্দুল আলীই একমাত্র মালিক।

আদালতের জন্য চূড়ান্ত সুপারিশ (Prayers for Relief)

উপরিউক্ত আর্গুমেন্টগুলোর ভিত্তিতে আদালতের নিকট নিম্নলিখিত rulings চাওয়া যাবে:

- এসি ল্যান্ড অফিসের ভলিউম এবং সেখানে উপস্থাপিত 'কারেকশন নোট'টিকে অগ্রাহ্য (reject) করা হোক, কারণ এটি আইনগত প্রক্রিয়া ছাড়া তৈরি করা হয়েছে এবং রেকর্ড রুমে এর কোনও অস্তিত্ব নেই।
- রেকর্ড রুমের ২৩৮ নং খতিয়ানকে চূড়ান্ত ও যথার্থ দলিল হিসাবে গ্রহণ করা হোক।
- ২-৮ নং বিবাদীপক্ষের ১৯৬৯ সালের মামলা সংক্রান্ত দাবিকে, প্রমাণাভাবে খারিজ (dismiss) করা হোক।
- ২-৮ নং বিবাদীপক্ষের দাখিলকৃত ১৯৭৫ সালের দলিলটিকে অসঙ্গতিপূর্ণ ও অবিশ্বসনীয় ঘোষণা করা হোক।
- আব্দুল আলীকে জমির একক ও বৈধ মালিক হিসেবে ঘোষণা করা হোক।

পরামর্শ: আদালতে উপস্থাপনের সময় জোর দিতে হবে যে, স্থানীয় ভূমি অফিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে এই অবৈধ কারেকশন নোট এবং ভলিউম তৈরি করা হয়েছে, যার কোনও আইনগত ভিত্তি নেই। রেকর্ড রুমের সার্টিফাইড কপিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রমাণ।

বাটোয়ারা মামলায় স্বত্ব তর্কিত হলে তার সমাধানে আইনানুগ ব্যাখ্যা

অত্র মামলায় (বাটোয়ারা মামলা), বাদীগণ এবং ১ নম্বর বিবাদীর দাবি অনুসারে, খতিয়ানের পুরো জমির মালিক আব্দুল আলী এককভাবে। কিন্তু ২-৮ নম্বর বিবাদীরা দাবি করছেন যে তারাও এই স্বত্ত্বের অংশীদার। এতে পক্ষগণের মধ্যে স্বত্ত্ব (title) তর্কিত হয়ে উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে, মনে হতে পারে বাটোয়ারা মামলার আগে স্বত্ত্ব ঘোষণার (declaration of title) আলাদা প্রার্থনা আবশ্যিক, অন্যথায় মামলা খারিজযোগ্য। কিন্তু বাংলাদেশের আইনি নজির অনুসারে, বাটোয়ারা মামলাতেই স্বত্ত্বের সকল তর্কিত প্রশ্ন নির্ধারণ করা যায়, এবং গ্রহণযোগ্যতার (maintainability) অজুহাতে মামলা খারিজ করা যাবে না। এই নিয়ম সিভিল প্রসিডিউর কোড (CPC), ১৯০৮-এর অধীনে মামলার বহুত্ব (multiplicity of suits) এড়াতে সাহায্য করে এবং ন্যায়বিচারকে সহজতর করে। নিম্নে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো, প্রাসঙ্গিক নজিরসমূহের ভিত্তিতে, যা অত্র মামলায় সরাসরি প্রয়োগযোগ্য।

বাটোয়ারা মামলায় আদালতকে প্রথমে সকল পক্ষের স্বত্ত্ব নির্ধারণ করতে হয়, তারপরই বিভাজন (partition) সম্পাদন করা যায়। স্বত্ত্ব তর্কিত হলে, আদালত সাক্ষ্য-প্রমাণ (দলিল, সাক্ষী, খতিয়ান ইত্যাদি) পরীক্ষা করে তা নিষ্পত্তি করতে পারে, এবং আলাদা ঘোষণামূলক মামলার প্রয়োজন পড়ে না। এই নিয়ম এভিডেন্স অ্যাক্ট, ১৮৭২-এর সেকশন ১০২, ১০৩ এবং ১০৪-এর উপর ভিত্তি করে, যেখানে প্রমাণের বোঝা (onus of proof) পক্ষভিত্তিক স্থানান্তরিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের নজিরসমূহ এই অবস্থানকে নিশ্চিত করে।

২. প্রধান নজির: Chinmoy Chowdhury and another Vs. Sree Mridul Chowdhury and others

এই মামলা (Civil Appeal Nos. 13 of 2001, রায়: ২৬ নভেম্বর, ২০০২; রিপোর্ট: 23 BLD (AD) 83; 1 ADC (2004) 124) সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনের একটি ল্যান্ডমার্ক সিদ্ধান্ত। এখানে আদালত স্পষ্ট করে যে বাটোয়ারা মামলাতে স্বত্ত্বের সকল সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন (incidental questions of title), যত জটিলই হোক, নির্ধারণ করা যায়। উদ্ধৃতি: "In a suit for partition all the incidental questions of title, however complicated, can be decided and finally disposed of. The parties should not be thrown away or driven out on the ground of maintainability of the suit." এই রায় অত্র মামলার মতো পরিস্থিতিতে প্রয়োগযোগ্য, যেখানে স্বত্ত্ব তর্কিত হলেও মামলা খারিজ না করে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে হবে।

